

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 880/2530

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลืมแข่งยูเอช กับพวก

โจทก์

นาย อนันตเดช มะหะ สิทธิ จำกัด

จำเลย

ป.อ. มาตรา 175

ความผิดฐานฟ้องเท็จตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 175 นั้น นอกจากจะต้องเอาความอันเป็นเท็จฟ้องผู้อื่นต่อศาลว่า กระทำผิดอาญาแล้ว ผู้กระทำจะต้องมีเจตนาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 ด้วย เมื่อปรากฏว่าเหตุผลที่จำเลยกล่าวอ้างในคำฟ้องในคดีอาญาที่จำเลยฟ้องโจทก์มีคำพิพากษาศาลอุทธรณ์สนับสนุน และเครื่องหมายการค้าที่จำเลยใช้แตกต่างจากเครื่องหมายการค้าที่จำเลยจดทะเบียนไว้เพียงเล็กน้อย แม้จำเลยจะอ้างว่าเครื่องหมายการค้าที่จำเลยประทับลงบนผ้าในผ้าและในฉลาก เป็นเครื่องหมายการค้าที่จำเลยจดทะเบียนไว้ ก็ยังไม่พอพียงว่าจำเลยมีเจตนาฟ้องเท็จ ไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 175

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษฐานฟ้องเท็จ เบิกความเท็จ และแสดงพยานหลักฐานอันเป็นเท็จ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 175, 177, 180, 83, 91 ศาลชั้นต้นไต่สวนมูลฟ้องแล้วสั่งประทับฟ้อง ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง โจทก์ที่ 1 อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย

อาญา มาตรา 175 ให้จำคุก 1 ปี นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น
โจทก์ทั้งสองและจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า "คงมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยในชั้นนี้เพียงว่าจำเลย
มีความผิดฐานฟ้องเท็จหรือไม่และควรรับโทษเพียงใด

ข้อเท็จจริงจริงที่คู่ความนำเสนอฟังได้ในเบื้องต้นว่า โจทก์ที่ 2 เป็นหุ้นส่วนผู้
จัดการห้างโจทก์ที่ 1 โจทก์ที่ 1 กับจำเลยทำการค้าผ้าดำตราความด้วยกัน แต่รูปตรา
ควายของทั้งสองฝ่ายมีลักษณะคล้ายกันบ้าน ต่างกันบ้างจึงเกิดคดีฟ้องร้องกัน
ระหว่างฝ่ายโจทก์กับฝ่ายจำเลยหลายคดี และที่เกิดพิพาทกันในชั้นหลังนี้เป็นเรื่อง
เครื่องหมายการค้าตราควายพระอาทิตย์ ซึ่งทางฝ่ายจำเลยได้จดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าตราควายพระอาทิตย์ไว้แต่ฝ่ายโจทก์มิได้จดทะเบียนโดยทางการ
ไม่ยอมรับจดทะเบียนให้ โจทก์ได้ฟ้องจำเลยกับพวกต่อศาลจังหวัดแพร่เป็นคดีอาญา
หมายเลขดำที่ 526/2531 หมายเลขแดงที่ 439/2523 กล่าวหาว่า จำเลยกับพวกร่วมกัน
เอาเครื่องหมายการค้าตรา"ควาย" ของโจทก์ซึ่งจดทะเบียนแล้วกับรูปรอย
ประดิษฐ์ตัวอักษรตัวเลขกับชื่อ "ตราควายพระอาทิตย์" และรูปตราควายพระอาทิตย์
ของโจทก์ ซึ่งใช้ในการค้าไปติดกับผ้าดำของจำเลยจำหน่ายแก่ประชาชนทั่วไปศาล
จังหวัดแพร่วินิจฉัยว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยไม่เหมือนหรือคล้ายกับของโจทก์
พิพากษายกฟ้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน คดีถึงที่สุดจำเลยจึงฟ้องโจทก์ทั้งสองต่อ
ศาลจังหวัดแพร่เป็นคดีอาญาหมายเลขดำที่ 594/2521 หมายเลขแดงที่ 686/2521
กล่าวหาว่าการฟ้องคดีอาญาหมายเลขดำที่ 526/2521 ของโจทก์เป็นการฟ้องเท็จ
และโจทก์ที่ 2 เบิกความเท็จในคดีดังกล่าวด้วย ศาลจังหวัดแพร่ได้สวนมูลฟ้องแล้ว
วินิจฉัยว่าโจทก์คิดเห็นโดยสุจริตว่าจำเลยทำเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของโจทก์
การฟ้องคดีของโจทก์เป็นการใช้สิทธิตามกฎหมาย และคำเบิกความของโจทก์ที่ 2
ไม่เป็นเท็จ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน คดีถึงที่สุด โจทก์ทั้งสองจึงมาฟ้องคดีนี้ กล่าวหา

ว่า การฟ้องคดีอาญาหมายเลขดำที่ 594/2521 ของจำเลยเป็นการฟ้องเท็จ และ จำเลยเบิกความเท็จแสดงพยานหลักฐานอันเป็นการเท็จในการพิจารณาคดีดังกล่าว นั้นด้วย คงมีข้อที่น่าสืบโต้เถียงกัน กล่าวคือ โจทก์นำสืบว่านายจื้อเนี้ยบิดาโจทก์ที่ 2 คำผ้าดำตราควายตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 โจทก์ที่ 2 ได้คำผ้าดำตราควายต่อ จากบิดามีการจัดตั้งห้างโจทก์ที่ 1 ขึ้น โจทก์ที่ 1 เคยฟ้องนายเต้าแซแซเฮ้ง บิดา จำเลยเป็นคดีอาญาต่อศาลแขวงพระนครใต้ กล่าวว่า นายเต้าแซเลียน เครื่องหมายการค้าตราควายของโจทก์ที่ 1 และนำมาใช้กับสินค้าผ้าดำของตนศาล พิพากษาลงโทษนายเต้าแซ จำเลยเคยเป็นโจทก์ร่วมกับพนักงานอัยการฟ้องโจทก์ทั้งสองต่อศาลแขวงพระนครใต้ กล่าวว่า โจทก์ทั้งสองเลียนเครื่องหมายการค้าตราควายพระอาทิตย์ของจำเลย ศาลพิพากษายกฟ้อง โจทก์ที่ 1 เคยฟ้องห้างหุ้นส่วนจำกัดเฮ้งจิบฮั่วเซียงกับพวกเป็นจำเลยต่อศาลแขวงพระนครใต้ กล่าวว่าเลียน เครื่องหมายการค้าตราควายของโจทก์ ศาลพิพากษาลงโทษจำเลย ข้อความตาม คำฟ้องของจำเลยในคดีอาญาหมายเลขดำที่ 594/2521 หมายเลขแดงที่ 686/2521 เป็นเท็จเพราะตราในฉลากและในผ้าตามผ้าดำ วัตถุพยานหมาย จ.7 จ.8 ของจำเลย ไม่ตรงกับเครื่องหมายการค้าที่จำเลยจดทะเบียนไว้ และจำเลยเพิ่งมาคำผ้าดำตราควายเมื่อประมาณ พ.ศ. 2515 หรือ 2516 ภายหลังโจทก์ เลข 36 ที่ปรากฏในผ้าดำ โจทก์ใช้เป็นหมายเลขกำกับผ้ามาตั้งแต่ครั้งบิดาโจทก์แล้ว ส่วนจำเลยนำสืบว่า นายเต้าแซบิดาจำเลยเริ่มทำผ้าดำมาตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 ใช้ตราควายพระอาทิตย์ด้วยตราหนึ่ง บิดาจำเลยได้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตราควายพระอาทิตย์ โจทก์ที่ 2 คัดค้านแต่มิได้คัดค้านว่าใช้ตราควายพระอาทิตย์มาก่อน เมื่อ นายทะเบียนยกคำคัดค้านโจทก์ที่ 2 ฟ้องบิดาจำเลยมิให้ใช้เครื่องหมายการค้าตราควายพระอาทิตย์ศาลแพ่งพิพากษายกฟ้อง หลังจากบิดาจำเลยถูกศาลแขวงพระนครใต้พิพากษาลงโทษ บิดาจำเลยโอนเครื่องหมายการค้าและโรงงานย้อมผ้าให้จำเลย ประมาณปี พ.ศ. 2518 จำเลยพบว่าโจทก์เลียนเครื่องหมายการค้าที่จำเลยจด

ทะเบียนไว้จึงร้องเรียนให้ทางการดำเนินคดีกับโจทก์ฝ่าฝืนของจำเลยได้ใช้
เครื่องหมายการค้าตามที่จดทะเบียนไว้เพียงแต่เปลี่ยนรูปรอยเล็กน้อยส่วนที่เป็น
สาระสำคัญตรงกับที่จดทะเบียนไว้

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า เหตุที่เกิดการฟ้องคดีนี้เริ่มต้นมาจากการที่โจทก์ฟ้อง
จำเลยกับพวกเป็นคดีอาญาหมายเลขดำที่ 526/2521 หมายเลขแดงที่ 439/2523
กล่าวหาว่า จำเลยกับพวกเอารูปเครื่องหมายการค้าตราควายของโจทก์พร้อมกับรูป
รอยประดิษฐ์ ตัวอักษรตัวเลข กับชื่อ "ตราควายพระอาทิตย์" และรูป "ตราควาย
พระอาทิตย์" ไปใช้กับสินค้าของจำเลย ทำรูปควายเลียนรูปแบบควายของโจทก์โดยใส่
รูปวงกลมมีแสงรัศมีไว้บนตัวควายนำไปใช้กับสินค้าของจำเลย คดีถึงที่สุดตามคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์ โดยศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยซึ่งจด
ทะเบียนไว้ชื่อ "ตราควายพระอาทิตย์" ซึ่งจำเลยใช้เป็นเครื่องหมายการค้าแม้จะพ้อง
กับชื่อเครื่องหมายการค้าของโจทก์ เจ้าพนักงานก็ไม่รับจดทะเบียนให้โจทก์ใช้ชื่อดัง
กล่าวเป็นเครื่องหมายการค้า แต่ได้รับจดทะเบียนให้จำเลยใช้เป็นเครื่องหมายการค้า
ไม่ว่าโจทก์จะใช้ชื่อนี้มาก่อนหรือไม่ก็ตาม จำเลยย่อมมีสิทธิใช้ชื่อ "ตราควาย
พระอาทิตย์" เป็นเครื่องหมายการค้าของตนและได้รับความคุ้มครองตามพระราช
บัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 พิกษายินให้ยกฟ้องโจทก์ตามคำพิพากษา
ของศาลชั้นต้นหลังจากจำเลยถูกฟ้องคดีดังกล่าวนี้แล้ว จำเลยได้ฟ้องโจทก์ทั้งสอง
เป็นคดีอาญาหมายเลขดำที่ 594/2521 หมายเลขแดงที่ 686/2521 กล่าวหาว่า
คำฟ้องของโจทก์ในคดีอาญาหมายเลขดำที่ 526/2521 เป็นเท็จเพราะ
เครื่องหมายการค้าตราควายพระอาทิตย์เป็นเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ได้จด
ทะเบียนไว้แล้วตามกฎหมายและไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่จด
ทะเบียนไว้ซึ่งมีแต่รูปควายอันจะเป็นการเลียนแบบแต่อย่างใด ส่วนชื่อ "ตราควาย
พระอาทิตย์" โจทก์ก็นำมาใช้ภายหลังจำเลยทั้ง ๆ ที่โจทก์ขอจดทะเบียนการค้ามา
แล้ว 2 ครั้ง แต่ไม่ได้รับอนุญาตเพราะไปตรงกับของจำเลย คำว่า "ตราควาย" จำเลย

ก็ไม่ได้นำไปใช้รูปรอยประดิษฐ์ตัวอักษรที่จำเลยใช้ก็ไม่เหมือนของโจทก์เลข 36 ที่ปรากฏบนผ้าจำเลยใช้มาก่อนโจทก์เพื่อแสดงถึงขนาดกว้างของผ้าที่นำมาย้อม โจทก์ทำขึ้นภายหลังเพื่อให้เหมือนของจำเลยแล้วนำมาฟ้องจำเลยต่อมาโจทก์ได้ฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้กล่าวอ้างว่าคำฟ้องคดีอาญาหมายเลขดำที่ 594/2521 ของจำเลยเป็นเท็จเพราะเครื่องหมายการค้าที่ปรากฏในสินค้าผ้าดำของจำเลยไม่เหมือนเครื่องหมายการค้าที่จำเลยจดทะเบียนไว้ข้อนี้ศาลฎีกาเห็นว่าเครื่องหมายการค้าตราควายพระอาทิตย์ที่ปรากฏในสินค้าผ้าดำของจำเลยตามวัตถุพยานหมาย จ.8 มีลักษณะตรงกับเครื่องหมายการค้าที่จำเลยจดทะเบียนไว้ตามเอกสารหมาย จ.5เกือบทั้งสิ้น คือ มีรูปเป็นกรอบสี่เหลี่ยม ภายในด้านบนมีตัวอักษรไทย 2 บรรทัด บรรทัดแรกมีข้อความว่า โรงย้อมผ้าจิบฮั่วเชียง บรรทัดที่ 2 มีข้อความว่า ตราควายพระอาทิตย์ได้ข้อความมีภาพวงกลม มีรัศมีอยู่เหนือควายด้านข้างซึ่งหันศีรษะไปทางซ้ายของภาพ มีตัวอักษรจีนเรียงจากบนลงล่างอยู่ 2 ข้างวงกลมด้านซ้ายมีอักษรจีน 4 ตัว ด้านขวามีอักษรจีน 3 ตัว คงมีข้อความแตกต่างอยู่เพียงอักษรจีนด้านซ้าย 2 ตัวล่าง ที่ไม่เหมือนกันเท่านั้น ผู้ที่ไม่รู้อักษรจีนย่อมไม่ทราบข้อแตกต่างข้อนี้เพราะลักษณะส่วนใหญ่และตัวอักษรไทยตรงกัน ข้อแตกต่างเพียงเล็กน้อยเช่นนี้ยังไม่ถึงกับเป็นเท็จ การค้าผ้าดำของโจทก์จำนวนมากแล้วแต่ได้รับสืบทอดมาจากบิดาของตนด้วยกัน และมีการฟ้องคดีกันไปมาหลายคดี ต่างฝ่ายต่างก็อ้างว่าใช้ชื่อตราควายพระอาทิตย์มาก่อน เห็นว่าที่จะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 175 นั้น นอกจากจะต้องเอาความอันเป็นเท็จฟ้องผู้อื่นต่อศาลว่ากระทำความผิดอาญาแล้วผู้กระทำจะต้องมีเจตนาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 ด้วย เมื่อปรากฏว่าเหตุผลที่จำเลยกล่าวอ้างในฟ้องคดีอาญาหมายเลขดำที่ 594/2521 มีคำพิพากษาศาลอุทธรณ์สนับสนุน และเครื่องหมายการค้าที่จำเลยใช้แตกต่างจากเครื่องหมายการค้าที่จำเลยจดทะเบียนไว้เพียงเล็กน้อยจึงยังไม่พอพียงว่าจำเลยมีเจตนาฟ้องเท็จ ไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 175 ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษ

จำเลยศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยและไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยฎีกาของโจทก์ที่ขอให้ลงโทษ
จำเลยให้หนักกว่าโทษที่ศาลอุทธรณ์ลงอีกต่อไป

พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

(อำนวยการ แปลงวิทยา-สุชาติ จีวะชาติ-เสรี แสงศิลป์)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>